رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٨٨ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٨٣ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٥/١٩هـ

المَوضُوعَات

جامعات - أعضاء هيئة التدريس السعوديون - قرارات وظيفية - ابتعاث - إنهاء الابتعاث - الحالات النظامية لمواجهة المتعثرين في الابتعاث - سحب القرار الإداري - تحصن القرار الإداري - الانقطاع عن العمل - عيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء خدمتها - تضمن النظام الحالات التي يجب إعمالها في حال صدور قرار بإنهاء ابتعاث منسوب الجامعة، ومنها اتخاذ قرار بطي قيده خلال سنة من تاريخ إنهاء الابتعاث، أو إحالته إلى وظيفة إدارية، أو إبقائه على وظيفته وتحديد المدة اللازمة لاستئناف دراسته العليا على ألا تتجاوز تلك المدة سنتين - الثابت قيام المدعى عليها بإنهاء بعثة المدعية وإصدار قرارها الأول بإبقاء المدعية على وظيفتها تأسيساً على الحالة النظامية الثالثة، ثم إصدار قرارها الثاني محل الدعوى بعد أكثر من سنة من إنهاء بعثة المدعية، بطي قيد المدعية اعتباراً من تاريخ القرار الأول تأسيساً على الحالة النظامية الأولى، وبحجة انقطاع المدعية عن العمل - القرارات الإدارية تتحصن بمضي ستين يوماً من تاريخ صدورها، ولا يجوز بعدها سحبها أو إلغاؤها إلا بحكم قضائي نهائي - إصدار القرار الثاني يعد بمثابة سحب للقرار الأول؛ ومن ثم لا يجوز سحب القرار الأول بعد

تحصنه – انقطاع المدعية عن العمل يستلزم معه تطبيق النظام ذي العلاقة بالانقطاع عن العمل – أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣/٣٠) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٤/٦هـ) وتاريخ ١٤١٧/٢/٧هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى وذلك بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكلته حصلت على قبول لدراسة مرحلة الدكتوراه من جامعة الملك سعود بالرياض، وكانت بداية الدراسة في الفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٠-١٤٤١هـ وقد أصدرت المدعى عليها قرار الموافقة على الابتعاث بتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٦هـ وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وبناءً على ضوابط التأجيل للمبتعثين، حصلت موكلته على قبول طلب تأجيل دراسة في منتصف الفصل الدراسي الثاني وتمت الموافقة عليه من قبل مقر بعثتها، وقامت موكلته بالمباشرة في مقر عملها بجامعة طيبة بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٨هـ وتأدية المهام التي أوكلت إليها في تلك الفترة، ثم تم رجوعها بعد ذلك لمقر البعثة، ثم طلبت المدعية التأجيل مرة أخرى، وبتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١هـ بعد انتهاء الفصل

الدراسي الثاني وفي الإجازة الصيفية، أصدرت المدعى عليها قراراً برفض هذا التأجيل، رغم أنه مسموح به نظاماً وتم في المدة النظامية، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مقر جهة الابتعاث، وفي تاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ أصدرت المدعى عليها قراراً بإنهاء البعثة وتم إرساله على البريد الرسمي لموكلته، وهو المعمول به كعنوان رسمي للمراسلات والمخاطبات بين منسوبي الجامعة، وبتاريخ ١٤٤١/١/٤هـ وخلال المدة النظامية عادت موكلته من مقر بعثتها بالرياض لمقر عملها (جامعة طيبة) وتمت المباشرة، وتم إنهاء خدمات موكلته بتاريخ ١٤٤٣/١/١هـ بموجب إرسال بريد من مكتب مدير الجامعة على بريد موكلته الرسمي، وقد صدر قرار إنهاء الخدمات -موقع من رئيس الجامعة المكلف حينها في تلك الفترة- بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨هـ، والذي نص فيه بأن تاريخ نهاية الخدمة ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ والسبب (انقطاع عن العمل)، حيث صدر القرار تعسفياً وبأثر رجعي بناءً على اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ، مع العلم أن موكلته لم تستلم أي رسالة على بريدها الرسمي -المقرر من قبل جهة عملها- فيه إنذار بالفصل قبل صدور القرار، وقد كانت موكلته توقع مباشرتها في قائمة عضوات هيئة التدريس بشطر الطالبات كما هو معمول به حسب نظام الجامعة، وانتهى إلى المطالبة بإلغاء قرار الفصل التعسفي لموكلته، وبقيد هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه في ١٤٤٣/٥/٩هـ أحيلت إلى هذه الدائرة، ثم عقدت لها عدة جلسات، ومما جاء فيها: أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلغاء قرار الفصل الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨هـ، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة

جوابية جاء فيها: أنه بناءً على عدم مباشرة المدعية العمل رغم اتخاذ كافة الوسائل والسبل النظامية من إرسال أكثر من بريد على بريدها الرسمي والبريد الشخصي ورسائل (الواتس) والاتصال على جوال المدعية لسرعة المباشرة تفادياً لطي القيد في حالة عدم المباشرة، ولكن لم تكن المدعية متجاوبة مع القسم، إذ أصرت على الانقطاع عن العمل، ثم تم عرض موضوعها على لجنة المنقطعين بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٣هـ ورقم (١٤٤١٢١٥٥٧)، حيث ناقشت اللجنة خطاب عميد كلية العلوم بشأن إنهاء بعثتها، وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة عرض من الإدارة العامة للموارد البشرية، وعرضها على مجلس الجامعة لإنهاء خدماتها لعدم مباشرتها العمل، وبناءً عليه اتخذ مجلس الجامعة في اجتماعه الخامس لعام ١٤٤١هـ المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ بالقرار رقم (٩) الموافقة على تأييد قرار لجنة دراسة حالات انقطاع بعض منسوبي الجامعة بطي قيد المدعية نظراً لتغيبها عن العمل وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات، وانتهى إلى المطالبة برفض الدعوى، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أن موكلته لم تتغيب عن مباشرة العمل بعد قرار إلغاء ابتعاثها بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ، حيث استلمت شهادة (إفادة تعريف) بتاريخ ١٤٤١/١/٤هـ تثبت مباشرتها، وتنفي انقطاعها عن العمل، وفيما يتعلق بما ذكرته المدعى عليها بطي قيد موكلته، من أنه وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من لائحة الابتعاث فهذا استناد غير صحيح ومخالف لقرار إنهاء الابتعاث الذي نص على أن تطبق الفقرة (٣) من المادة (٣٠) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي

الجامعات في حق موكلته، على أن تستأنف دراستها خلال مدة لا تتجاوز سنتين، وعليها مباشرة العمل بالجامعة والبحث عن قبول جديد، وبناءً عليه فإن قرار مجلس الجامعة رقم (٩) في اجتماعه الخامس للعام ١٤٤١هـ والمنعقد بتاريخ ١٤٤١/٨/٨هـ بإنهاء خدمات موكلته يعد مخالفاً لقرار إنهاء الابتعاث المذكور أعلاه؛ لأن موكلته بعد إلغاء ابتعاثها بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ لم تعد خاضعة للوائح المبتعثين، وأجاب ممثل المدعى عليها عن ذلك بما أورده في مذكرته من أن سبب صدور قرارين من المدعى عليها أن الأول محمول على ما يفترض من التزام المدعية مباشرتها للعمل بعد إنهاء قرار بعثتها، وهذا ما لم يحصل حيث إن المدعية انقطعت عن العمل بعد قرار إنهاء بعثتها ولم تعد للمباشرة؛ مما استوجب على الجامعة اعتبارها منقطعة عن العمل وإصدار قرار بإنهاء خدماتها لكونها منقطعة، وبناءً على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي.

الأسْبَاب

لما كانت المدعية تطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١٤٤١٥٢٣٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨هـ المتضمن إنهاء خدماتها؛ لذا فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم مختصة ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لنص المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظرها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام

ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى عملاً بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. أما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن المدعية علمت بالقرار في ١٤٤٣/١/١هـ، ولم تعارض المدعى عليها على هذا التاريخ، وتظلمت المدعية لوزارة الموارد البشرية قبل رفع الدعوى في ١٤٤٣/٢/٢١هـ، ثم تقدمت إلى هذه المحكمة في ١٤٤٣/٤/٢٦هـ؛ لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً لرفعها خلال الأجل المنصوص عليه في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في الفقرة الرابعة. أما عن موضوع الدعوى، فإنه بالنظر إلى لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٤/٦) يتبين أن المادة (٣٠) منه نصت على أنه: "في حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بعثة المبتعث وفقاً لأحكام المادة (٢٨) فللمجلس ما يأتي: ١-اتخاذ قرار بطي قيده في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه. ٢-أو إحالته إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته. ٣-أو إبقائه على وظيفته وتحديد المدة اللازمة لاستئنافه دراسته العليا على ألا تتجاوز تلك المدة السنتين. وفي حال تجاوزه لها يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (١ أو ٢) من هذه المادة"؛ وبناءً عليه صدر قرار المدعى عليها رقم (١٤٤٠٨٤٢٦١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ المتضمن في (ثانياً) تطبيق الفقرة (٣) من المادة (٣٠) من لائحة الابتعاث، فتكون المدعى عليها بناءً على ذلك قد استعملت سلطتها المستمدة من هذه المادة واختارت وفقاً لسلطتها التقديرية تطبيق الفقرة

الثالثة على المدعية، ثم ذكرت المدعى عليها أن المدعية انقطعت عن العمل، فعادت المدعى عليها بعد أكثر من سنة لإصدار قرار آخر يتضمن إنهاء خدمات المدعية وذلك بالقرار رقم (١٤٤١٥٢٣٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨هـ اعتباراً من ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ، مستندةً على قرار مجلس الجامعة رقم (٩) في اجتماعه الخامس للعام ١٤٤١هـ المنعقد في ١٤٤١/٨/٨هـ المبني على تطبيق الفقرة (١) من المادة (٣٠) بسبب تغيب المدعية عن العمل، فكان القرار الثاني من المدعى عليها بمثابة السحب للقرار الأول، وذلك لأنه يبدأ من تاريخ سريان القرار الأول. ومن المعلوم أن القرارات الإدارية تتحصن بمضي ستين يوماً من تاريخ صدورها، فلا يجوز بعدها سحبها أو إلغاؤها إلا بحكم قضائي نهائي، وذلك لاستقرار المراكز النظامية والأوضاع الوظيفية التي تفرضها المصلحة العامة التي تهدف إلى توفير الحماية والاستقرار للمراكز النظامية بمنع المساس بها إلا في أضيق الحدود، واستثناءً من ذلك فإن القرار الإداري لا يتحصن في بعض الحالات مثل أن يكون القرار منعدماً، أو مبنياً على غش أو غيرها من الحالات الاستثنائية التي تجيز لجهة الإدارة سحب القرار أو إلغاءه، والقرار الطعين من القرارات التي تتحصن بمضي المدة، وبناءً على ذلك فإن صدور القرار الثاني من المدعى عليها كان معيباً من هذا الوجه، فلا يحق لها الرجوع مرة أخرى واختيار إحدى الفقرات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من اللائحة لاستنفاد صلاحيتها باختيار الفقرة (٣) في القرار الأول، وكان على المدعى عليها تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الشأن المتعلقة بالانقطاع عن العمل والتغيب عنه متى ما ثبت

ذلك، كما أنه بالنظر إلى الفقرة (٣) من المادة (٣٠) المشار إليها أعلاه يتبين أنها أعطت الجهة صلاحية العودة لتطبيق إحدى الفقرتين رقم (١) أو (٢) بشرط تجاوز سنتين دون استئناف الدراسة العليا، لذا فإن عودة المدعى عليها لتطبيق الفقرة رقم (١) بعد صدور قرارها باختيار الفقرة رقم (٣) وقبل مضي سنتين دون استئناف الدراسة العليا؛ يعد مخالفاً لهذا الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار جامعة طيبة رقم (١٤٤١٥٢٣٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨هـ المتضمن إنهاء خدمات (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.